



title

WALIKOTA METRO

title

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 03 TAHUN 2014

TENTANG

text

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI KEKERASAN

text

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

text

WALIKOTA METRO,

text

Menimbang : a. bahwa dalam diri setiap manusia melekat hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum Pemerintah Daerah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia;

text

b. bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung menjadi korban kekerasan, dan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dengan peraturan yang dapat memberikan pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan;

text

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan terhadap korban kekerasan;

text

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan;

text

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

text

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);

text

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

text

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

text

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate action of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

text

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

text

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

text

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

text

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

text

10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

text

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);

text

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

text

13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

text

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

text

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

text

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

text

17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);

text

18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);

text

19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03);

sub_title

Dengan Persetujuan Bersama

sub_title

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

text

dan

sub_title

WALIKOTA METRO

sub_title

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI KEKERASAN.**

text

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2. Walikota adalah Walikota Metro

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Kota Metro.
6. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
7. Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
8. Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
9. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
10. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan Penetapan Pengadilan.
11. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
12. Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Penyelenggaraan perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan serta layanan pemulihan dan reintegrasi sosial, melakukan koordinasi dan kerjasama, dan peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
15. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
16. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

text

17. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

text

18. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan kepada perempuan dan anak.

text

19. Pengaduan adalah pemberitahuan baik secara tertulis maupun lisan oleh pihak yang berkepentingan kepada lembaga yang berwenang, hal mana yang bersangkutan menderita kerugian akibat tindakan orang lain.

text

20. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga Profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.

text

21. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis *gender* dan anak.

text

22. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia pelayanan terhadap korban kekerasan, yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis *gender* dan anak.

text

23. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

text

24. Bimbingan Rohani adalah pendampingan berupa pelayanan untuk penguatan rohani agar orang yang sakit dapat bangkit guna lebih dekat dengan Tuhan sehingga timbul rasa tenang, aman, menjadi sehat mentalnya.

text

25. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

text

26. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

text

27. Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan berbasis *gender* dan kekerasan terhadap anak agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual.

text

28. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan berbasis *gender* dan kekerasan terhadap anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

text

29. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.

text

30. Rumah Aman (*shelter*) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

title

BAB II ASAS DAN TUJUAN

sub_title

Pasal 2

text

Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan diselenggarakan berdasarkan asas:

text

a. penghormatan terhadap hak-hak korban;

text

b. keadilan dan kesetaraan gender;

text

c. perlindungan korban;

text

d. kepentingan terbaik bagi korban;

text

e. non diskriminasi

sub_title

Pasal 3

text

Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan bertujuan:

text

a. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang terjadi di lingkup rumah tangga dan/atau masyarakat;

text

b. melindungi dan memberi rasa aman bagi perempuan dan anak;

text

c. memberikan pendampingan hukum;

text

d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, pelaporan dan saksi;

text

e. mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial;

text

f. meningkatkan partisipasi masyarakat

sub_title

BAB III

sub_title

RUANG LINGKUP

sub_title

Pasal 4

text

Ruang lingkup perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan meliputi hak korban, kewajiban dan wewenang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan perlindungan, pelaporan, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan, peran serta masyarakat dan pembiayaan.

sub_title

BAB IV

sub_title

HAK KORBAN

sub_title

Pasal 5

text

(1) Setiap perempuan dan anak korban kekerasan berhak:

a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan;

text

b. untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

text

c. bebas dari pertanyaan yang menjerat;

text

d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;

text

e. mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, nyaman, dan sesuai kebutuhan;

text

f. mendapat pemulihan, reintegrasi sosial, penanganan berkelanjutan sampai rehabilitasi dan pemberdayaan;

text

g. mendapatkan pendampingan pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dan proses di luar pengadilan dilaksanakan;

text

- h. mendapatkan pendampingan psikologis, bimbingan rohani, ekonomi, sosial dan penterjemah.

text

- (2) Hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sub_title

Pasal 6

text

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap korban harus:

text

- a. memberikan keterangan yang benar kepada pihak yang berkepentingan;
- b. menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan bila ada jaminan keamanan terhadap diri korban.

sub_title

BAB V

sub_title

KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

sub_title

Pasal 7

text

- (1) Pemerintah Daerah wajib:

text

- a. mencegah terjadinya kekerasan;

text

- b. memberikan perlindungan bagi korban kekerasan;

text

- c. menyediakan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial;

text

- d. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat;

text

- e. melakukan kerja sama dengan penyedia layanan dalam upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan.

text

- f. memfasilitasi terbentuknya P2TP2A yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Perlindungan Trauma Center, dan lembaga pendukung lain;

text

- g. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, dengan standar pelayanan yang melibatkan masyarakat.

text

- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:

text

- a. merumuskan kebijakan dan program tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

text

- b. membentuk P2TP2A;

text

- c. memfasilitasi terselenggaranya kegiatan P2TP2A;

text

- d. menyediakan sarana dan prasarana;

text

- e. meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan;

text

- f. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;

text

- g. mendorong partisipasi masyarakat;

text

- h. melakukan monitoring dan evaluasi

text

- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami, istri atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab kepada korban.

sub_title

BAB VI

sub_title

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

sub_title

Bagian Kesatu Kelembagaan

sub_title

Pasal 8

text

Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, Pemerintah Daerah dibantu oleh P2TP2A.

sub_title

Pasal 9

text

(1) P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

text

(2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, lembaga non pemerintah, institusi pelayanan kesehatan, aparat penegak hukum, tenaga profesi, relawan pendamping, pekerja sosial, rohaniawan, rumah aman (*shelter*), dan pusat rehabilitasi sosial.

text

(3) Keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

sub_title

Pasal 10

text

Pelaksanaan penyelenggaraan P2TP2A dikoordinasi oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

sub_title

Pasal 11

text

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan pembentukan P2TP2A diatur dengan Peraturan Walikota.

sub_title

Pasal 12

text

P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bertugas:

text

a. mengupayakan pencegahan

text

b. mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial;

text

c. memberikan perlindungan hukum;

text

d. melakukan koordinasi; dan

text

e. mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat, serta monitoring dan pelaporan.

sub_title

Paragraf 1

sub_title

Upaya Pencegahan

sub_title

Pasal 13

text

(1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:

text

a. membentuk jaringan pencegahan dan penanganan kekerasan secara koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;

text

b. membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan;

text

c. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak;

text

d. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

text

(2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu yang dikoordinasi oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan.

sub_title

Pasal 14

text

Selain upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, upaya pencegahan juga harus dilakukan oleh:

text

a. keluarga dan kerabat terdekat;

text

b. masyarakat dan dunia usaha;

text

c. lembaga pendidikan

title

Paragraf 2**Upaya Pemulihan dan Reintegrasi Sosial****Pasal 15**

text

Upaya pemulihan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:

text

a. memberikan pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan;

text

b. memberikan pelayanan *medicolegal*;

text

c. membantu pemulangan korban;

text

d. memberikan perlindungan sementara di rumah aman (*shelter*);

text

e. memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial;

text

f. memberikan pelayanan bimbingan rohani;

text

g. melakukan penyiapan keluarga dan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan pengembalian ke sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya.

title

Paragraf 3

title

Perlindungan Hukum

title

Pasal 16

text

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:

text

a. memberi perlindungan di rumah aman (*shelter*);

text

b. melakukan pendampingan dalam proses hukum;

text

c. memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi anak korban kekerasan dapat dilakukan dengan penunjukan perwalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

title

Paragraf 4

title

Koordinasi

title

Pasal 17

text

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi:

text

a. melakukan koordinasi penanganan kasus kekerasan dengan pelayanan terpadu provinsi;

text

b. melakukan koordinasi dengan pelayanan terpadu daerah lain;

text

c. melakukan koordinasi dengan lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

text

d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah.

title

Paragraf 5

title

Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat

title

Pasal 18

text

Peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan dengan cara:

text

a. menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;

text

b. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi dan melaporkan adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak;

text

c. menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;

text

d. menyelenggarakan penguatan kelompok-kelompok masyarakat dalam penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;

- e. menyebarluaskan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

sub_title

Paragraf 6
Monitoring dan Pelaporan
Pasal 19

text

Monitoring dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, meliputi monitoring, pendokumentasian, dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

sub_title

Bagian Kedua

sub_title

Kerja Sama

sub_title

Pasal 20

text

(1) Dalam menyelenggarakan perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain dan Lembaga lainnya.

text

(2) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah meliputi konsultasi, koordinasi, dan pelaporan.

text

(3) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dan Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, dan pengembangan system pelayanan terpadu.

sub_title

Pasal 21

text

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

sub_title

BAB VII

sub_title

PELAPORAN

sub_title

Pasal 22

text

(1) P2TP2A melaporkan kegiatan pencegahan penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan kepada SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan

text

(2) Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan melaporkan kegiatan pencegahan penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan kepada Walikota.

text

(3) Walikota melaporkan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan Kepada Gubernur.

text

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

sub_title

BAB VIII

sub_title

PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

sub_title

Pasal 23

text

(1) Walikota melaksanakan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

text

(2) Pengendalian, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 24

(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:

- a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap kekerasan yang diketahuinya;
- b. memberikan perlindungan bagi korban;
- c. memberikan pertolongan darurat;
- d. memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan;
- f. membantu dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass Pemerintahan Kota	
Kepala Bagian Hukum	
Kasubbag	

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 24 APRIL 2014

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro

pada tanggal 25 APRIL 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



ISHAK

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2014 NOMOR ...

title

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2014**

TENTANG

title

**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK DARI KEKERASAN**

sub_title

I. UMUM

text

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan dewasa ini perlu mendapat perhatian serius, khususnya Kota Metro dalam melaksanakan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hal ini sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Metro Tahun 2011-2015.

text

Hal tersebut untuk memberikan pemahaman bahwa setiap Warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, terutama dalam Rumah Tangga dan yang berpotensi menjadi korban umumnya adalah perempuan, demikian juga tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.

text

Oleh karena itu diharapkan khususnya kaum perempuan dapat mengetahui dan memahami berbagai aspek tentang kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah dinyatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap Perempuan dan Anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk

text

Diskriminasi harus dihapuskan, perempuan dan anak mendapatkan perlindungan dari Negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan, ancaman penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

text

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Metro perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk lebih memahami serta mengetahui berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kemana harus minta perlindungan.

sub_title

II. PASAL DEMI PASAL

text

Pasal 1

Cukup jelas

text

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan "penghormatan terhadap hak-hak korban" adalah serangkaian tindakan menghormati, menghargai dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

text

huruf b

Yang dimaksud dengan "keadilan dan kesetaraan gender" adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

text

huruf c

Yang dimaksud dengan “perlindungan korban” adalah memberikan rasa aman pada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

text

huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi korban” adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, harus menjadi pertimbangan utama.

text

huruf e

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” artinya tidak melakukan perbedaan dengan alasan dan cara apapun, baik menyangkut agama dan kepercayaannya, suku, ras, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, dan politik.

text

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.

text

Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “*medicolegal*” adalah upaya pengumpulan barang bukti untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan.
Huruf c

Cukup jelas.

text

Huruf d	Cukup jelas.
Huruf e	Cukup jelas.
Huruf f	Cukup jelas.
Huruf g	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup Jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup Jelas.
Pasal 26	Cukup jelas.

text